

1500732-86.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Felipe Scherer Borborema

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079284/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23786285 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2079284 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

GUILHERME LIMA PINTO

Data da Audiência

07/06/2022

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500732-86.2022.8.26.0566 - 2022/000515

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079284/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23786285 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2079284 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

GUILHERME LIMA PINTO

Data da Audiência

07/06/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 07 de junho de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. DANIEL FELIPE SCHERER BORBOREMA, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado GUILHERME LIMA PINTO, preso na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas TIAGO BATISTA DOS SANTOS e RENAN DE MORAES PRADO. Preliminarmente, o réu, na presença de seu defensor, foi devidamente citado dos termos da denúncia de fls. 125/127, tendo sido, em seguida, oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft

Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Então, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas TIAGO BATISTA DOS SANTOS e RENAN DE MORAES PRADO, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: GUILHERME LIMA PINTO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 22 de março de 2022, por volta das 16h20, no estacionamento do conjunto de prédios localizado na Rua da Paz, nº 100, Vila Isabel, nesta cidade, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 87 porções de maconha acondicionadas individualmente em invólucros de plástico, pesando 152 gramas, para consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo químico juntados às fls. 12, 16/19 e 115/116. Policiais militares estavam no local visando combater crimes de furto e roubo de veículos, e o denunciado, que estava acompanhado de pessoa não identificada, ao ver a aproximação dos policiais, dispensou as porções de drogas que trazia consigo. Junto com o denunciado também foi localizada a quantia de R\$ 799,00, fruto do tráfico de drogas. O acusado foi notificado (fls. 137), apresentou defesa preliminar (fls. 141/143), e a denúncia foi recebida em 01/06/2022 (fls. 149/150). Foi citado e, nesta data, realizou-se a instrução, seguindo-se os debates orais. É o relatório. Decido. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo pericial (fls. 115/117). A autoria delitiva, embora negada pelo acusado, restou comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, na presente data. Com efeito, naquela ocasião estava ocorrendo uma operação policial, no CDHU - Vila Isabel, de combate a delitos de furto e roubo de veículos. Mais de uma viatura estava envolvida. O policial Tiago estava em uma viatura e narrou que, ao ingressar no condomínio, viu quando o acusado e outro rapaz fugiram, levando o acusado consigo uma sacola. Minutos depois, porém, o acusado retornou correndo mais uma vez, carregando a mesma sacola, que dispensou ao chão, dizendo ainda 'perdi'. Verificou-se que na sacola havia o entorpecente e boa parte do dinheiro descritos na denúncia; a outra parte do dinheiro o acusado trazia no bolso. Verificou-se que o acusado, após fugir, acabou por retornar porque no caminho deparou com outra viatura. Esse depoimento de Tiago é convergente com o apresentado pelo policial Renan, que estava em outra viatura e confirmou que viu o acusado correndo em direção à sua guarnição, e depois retornando. Trata-se pois de um conjunto suficiente de provas, desfavoráveis àquela apresentada pelo réu, que confirma ter corrido, mas nega ter consigo qualquer droga, acrescentando que a droga somente teria sido apresentada na delegacia. Entretanto, não há nenhum indício de que os policiais pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática do crime, não havendo, portanto, elementos que retirem a credibilidade de seus depoimentos. Dessa forma, as palavras dos agentes policiais são consideradas válidas a viabilizar o decreto condenatório. De se ressaltar que a quantidade maconha apreendida, bem como a forma como estavam embaladas as porções e o dinheiro demonstram, de forma inequívoca, que o entorpecente se destinava a entrega para consumo de terceiros, não sendo defensável a finalidade de consumo. Passo à dosimetria da pena (sistema trifásico: art. 68, caput CP). Primeira fase: A pena é aumentada em 1/6 em razão dos antecedentes criminais do acusado (vide condenações definitivas na certidão de antecedentes de fls. 94/96). Segunda fase: o acusado é reincidente, vide fls. 95, processo 0007553-59.2017.8.26.0566 (0001902-28.2018.8.26.0496). Desse modo, aumento a pena em 1/6. Terceira fase: não há majorantes ou minorantes, lembrando que a reincidência impede, por si só, o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pena definitiva: 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-

multa. O dia multa é fixado no mínimo legal, ante a condição econômica do réu. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade terá de ser o fechado, em razão da quantidade de pena aplicada e da reincidência e antecedentes. Substituição por penas alternativas e sursis são obstados pela lei, devido à quantidade de pena imposta. Julgo procedente a ação penal e condeno GUILHERME LIMA PINTO como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06, aplicando-lhe em consequência as penas de penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e 680 dias-multa, valendo cada qual 1/30 do salário mínimo. Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo. Sem condenação em custas, uma vez que faz jus à AJG. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelo acusado foi manifestado o desejo de recorrer da presente decisão. O MM Juiz recebeu o recurso, abrindo-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: DANIEL FELIPE SCHERER BORBOREMA
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA